

Nr. R.G. 18804.2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18804/2022 r.g. promossa dalla:

Parte_1 *Pt_2* **e** [...] *Parte_3* *P.IVA_1* pro
r. 8, rappr sa dall'Avv. Massimo MERA VIGLIA e
dall'Avv. Sabrina ALLISIO, del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso la sede dello
Ente;

PARTE RICORRENTE

contro la

Società *Controparte_1* (C.F./P.I. *P.IVA_2*), in persona del L.R. p.t. Signor
Parte_4 e difesa paolo CORTESE, elettivamente
studio del difensore;

e contro la

Società *Controparte_2* (C.F./P.I. *P.IVA_3*), in persona del L.R. p.t. Signor [...] *Controparte_3*,
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco PELUSO GAGLIONE,
ta presso lo studio del difensore,

PARTI RESISTENTI

OGGETTO: Risoluzione del Contratto di Locazione

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente: come da p.v. di udienza in data 7.3.2023, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;

per le parti parte resistenti: come da p.v. di udienza in data 7.3.2023, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., datato 3.5.2022, iscritto in data 17.5.2022-ass. in data 17.5.2022, promosso nei confronti delle sopra indicate Società resistenti, l' [...]

Controparte_4 (in prosieguo, talvolta, *Parte_3*), premesso in fatto:

“- che l' *Controparte_4* *Parte_3*

[...] è proprietaria di una unità immobiliare, sita in Milano, p.za Mirabello n. 1, identificata al Catasto urbano Foglio 350, Mapp. 54, Sub. 25, piano quarto, non ammobiliata e dotata di cantina;

- che l'unità immobiliare predetta è stata concessa in locazione alla *Controparte_1* (P.IVA *P.IVA_2* , con sede legale Corso Venezia n. 3, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con contratto ad uso foresteria decorrente dal giorno 03.02.2021 della durata di 4 anni e tacitamente rinnovabile di un uguale periodo, per un canone iniziale di € 49.810,00 annui oltre oneri accessori (Doc. 2 – contratto di locazione);

- che l'articolo 11 dell'anzidetto contratto di locazione prevede come “(...) Il conduttore non può sublocare o dare in comodato in tutto o in parte l'unità immobiliare locata, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore, pena la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.”;

- che tale divieto è stato ribadito all'art. 17 del contratto *de quo*, il quale specifica come “il contratto si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in caso: - di violazione del divieto di sublocazione, comodato e cessione a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, dell'unità immobiliare locata (...)”;

- che, a seguito di recenti verifiche, l'Amministrazione ha accertato l'intervenuta sublocazione dell'immobile in oggetto;

- che, in particolare è stata verificata l'occupazione dell'immobile da parte del sig. *CP_5* (*omissis*), il quale ha stipulato contratto di sublocazione con la società *Organizzazione_1* - legata alla *Controparte_1* da un contratto di affiliazione per l'immobile sito in Milano alla Piazza Mirabello n. 1 – per un canone annuo di € di € 90.909,09 oltre oneri accessori (Doc. 3 – contratto di sublocazione e relativa documentazione);
- che l'articolo 11 dell'anzidetto contratto di locazione prevede come *“(...) Il conduttore non può sublocare o dare in comodato in tutto o in parte l'unità immobiliare locata, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore, pena la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.”*;
- che tale divieto è stato ribadito all'art. 17 del contratto *de quo*, il quale specifica come *“il contratto si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in caso: - di violazione del divieto di sublocazione, comodato e cessione a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, dell'unità immobiliare locata (...)”*;
- che, a seguito di recenti verifiche, l'Amministrazione ha accertato l'intervenuta sublocazione dell'immobile in oggetto;
- che, in particolare è stata verificata l'occupazione dell'immobile da parte del sig. *Pt_5* (*omissis*), il quale ha stipulato contratto di sublocazione con la società *Organizzazione_1* - legata alla *Controparte_1* da un contratto di affiliazione per l'immobile sito in Milano alla Piazza Mirabello n. 1 – per un canone annuo di € 90.909,09 (novantamilanovecentonove/09 euro) + IVA (Euro 9.090,91) onnicomprensivo di tutte le spese accessorie (luce, gas, spese condominiali) (Doc. 3 – contratto di sublocazione e relativa documentazione);
- che, a seguito del constatato e documentato inadempimento, con nota del 2.09.2021, l'Ente comunicava alla conduttrice, a mezzo pec e raccomandata, la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione ad uso foresteria, a suo tempo stipulato, in forza della violazione degli artt. 11 e 17 dello stesso vincolo negoziale;
- che la comunicazione di cui sopra, inviata a mezzo raccomandata e a mezzo PEC, è stata regolarmente notificata alla conduttrice;
- che, contestualmente all'attivazione della clausola risolutiva espressa, nella anzidetta missiva, l'Ente intimava l'immediata restituzione, entro 7 giorni dal ricevimento della suddetta nota, dell'immobile locato, espressamente avvertendo la *Controparte_1* che, in difetto, si

sarebbe proceduto giudizialmente al recupero dell'unità immobiliare occupata senza più alcun valido titolo (Doc. 4 – missiva Ente di attivazione clausola risolutiva espressa con contestuali prove di notifica);

- che, ad oggi, nonostante i plurimi solleciti, la conduttrice continua ad usufruirne abusivamente, nonché ad unico danno dell'Azienda, dell'immobile sito in Milano, p.zza Mirabello n. 1, identificata al Catasto urbano Foglio 350, Mapp. 54, Sub. 25, piano quarto, non ammobiliata e dotata di cantina;”

e premesso in diritto:

in via principale, *“l'applicazione ed operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., nel caso di specie prevista dal combinato disposto degli articoli 11 e 17 del contratto di locazione.* In prim'ordine è doveroso osservare come la fattispecie rappresentata sia tale da legittimare pacificamente l'operatività della clausola risolutiva espressa. Invero, l'art. 11 del contratto, rubricato: “destinazione dell'immobile”, prevede espressamente che *“(…) Il conduttore non può sublocare o dare in comodato in tutto o in parte l'unità immobiliare locata, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore, pena la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.”.* Inoltre, sempre seguendo il solco tracciato dal predetto articolo, l'art. 17 del contratto di locazione ribadisce la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del negozio giuridico stipulato, in caso *“(…) di violazione del divieto di sublocazione, comodato e cessione a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, dell'unità immobiliare locata (..)”*; Ciò precisato, è chiaro che la condotta posta in essere dalla conduttrice Controparte_1 (P.IVA P.IVA_2 , integri esattamente la violazione stabilita dal combinato disposto degli articoli 11 e 17 della regolamentazione contrattuale stabilita *inter partes*, cui consegue l'operatività della clausola risolutiva espressa ivi contenuta. Occorre, quindi, immediatamente segnalare come, dalla suesposta ricostruzione degli eventi che hanno interessato l'immobile locato alla Controparte_1 P.IVA P.IVA_2 , si evidenzia la condotta protesa alla manifesta violazione degli obblighi di non sublocazione dell'immobile concesso in conduzione alla Società. Tale circostanza è stata oggetto di inequivocabile accertamento da parte degli Uffici dell'Ente (vedasi documentazione allegata). Orbene, la scrivente difesa ritiene che non possano residuare dubbi circa l'operatività della clausola risolutiva espressa, prevista dal combinato

disposto degli 11 e 17 dello stesso contratto di locazione. A tale riguardo sembra opportuno ricordare che in perfetta aderenza alle motivazioni suesposte si è posta la giurisprudenza di legittimità, statuendo che *“L’azione processuale instaurata a seguito dell’inadempimento ha contenuto di mero accertamento della ricorrenza della fattispecie contrattualmente prevista come risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza alcuna valutazione dei requisiti di importanza dell’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c. Ciò in quanto detta valutazione d’importanza è già stata espressamente riservata dal legislatore all’autonomia contrattuale privata con l’art. 1456. comma 1, da intendersi come norma speciale rispetto alla fattispecie generale di inadempimento di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l’unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti con clausola risolutiva espressa, la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice”* (così, tra le tante: Cass. Civ. Sez. Lav. 16 maggio 1997, n. 4369). Principio poi confermato anche in due recenti pronunce in cui il Supremo Consesso ha sottolineato come *“la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall’onere di provarne l’importanza”* (Cass. Civ., Sez. III°, n. 17603/2018; Cass. Civ. n. 23065/2016). Stante quanto sopra, l’ *Parte_3* e *CP_1* ritiene rilevate tutte le condizioni affinché sia considerata operante la clausola risolutiva espressa formalizzata dal combinato disposto degli art. 11 e 17, cui consegue la risoluzione del contratto e l’obbligo di immediata restituzione dell’unità immobiliare locata libera di persone e cose, fatte salve le più gravi conseguenze risarcitorie cui sarà chiamato a rispondere la medesima conduttrice [...]

CP_1 (P.IVA *P.IVA_2* ”;

in via subordinata, la sussistenza di *“un grave inadempimento contrattuale”*. Sebbene con la presente azione giudiziaria sia invocata dall’odierna Ricorrente una pronuncia volta all’accertamento dell’operatività della clausola risolutiva espressa, come positivizzata nel contratto, si ritiene altresì, per mero tuziorismo, poter introdurre brevemente un ulteriore ordine di argomentazioni finalizzate ad ottenere una pronuncia a carattere risolutorio del contratto.

Infatti, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice adito non ritenesse poter accertare l'operatività della clausola predetta, la scrivente difesa intende sottolineare come la sublocazione dell'unità immobiliare, in violazione di un espresso divieto contrattualmente previsto, sia tale da integrare un grave inadempimento, cui non può che conseguire la risoluzione del contratto, con gli ovvi effetti di legge. Nel caso specifico, la condotta della *Controparte_1* (P.IVA *P.IVA_2*) concretizza una violazione che incide sul rapporto fiduciario instaurato tra locatore e conduttore tale per cui la talmente grave violazione posta in essere dalla Società non può che essere sanzionata con la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Invero, la condotta clandestina ed occulta tenuta dalla *Controparte_1* la quale ha celato all'Azienda proprietaria l'avvenuta sublocazione dei locali a lei concessi in conduzione esclusiva, ai sensi del regolamento contrattuale esistente ed in vigore tra le parti, ha leso quel rapporto di fiducia e correttezza posto a monte di ogni rapporto giuridico intercorrente tra due interlocutori legati da un vincolo negoziale. Invero, la Suprema Corte di Cassazione, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, ha ormai costantemente affermato che *"la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto"* (Cass. n. 166 del 5 gennaio 2005; Cass. n. 19652 dell'1° ottobre 2004). L'inadempimento concretizzatosi nel caso di specie non potrà, dunque, non qualificarsi come violazione degli obblighi primari del negozio giuridico, quali sono il corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione contratta, la correttezza e la buona fede contrattuale rappresentata da una trasparenza delle parti nel rigoroso rispetto delle pattuizioni stesse. Nulla potrà, quindi, sollevare ed eccepire la resistente alla contestazione appena rappresentata e sottoposta all'attenzione dell'Ill.mo Giudice, il quale con evidenza palmare valuterà l'inadempimento all'obbligazione contrattuale *de qua* di una gravità tale da inficiare l'intero rapporto contrattuale. Pertanto, qualora codesto Ill.mo Giudice, per cause ignote alla presente difesa, non volesse considerare l'operatività della clausola risolutiva espressa portata dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il contratto sarebbe comunque soggetto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c."

“Preso atto di quanto sopra, non può revocarsi in dubbio che la Proprietà ha subito un danno dalla condotta scorretta ed inadempiente delle resistenti che merita anche in questa fase ampio ristoro. A tal proposito, si segnala, che la sublocazione e la successiva mancata riconsegna dell’immobile a seguito della comunicata risoluzione ha determinato - un danno comprensivo di danno emergente e lucro cessante - quantificabile in € 727.272,72, ossia l’importo del contratto di sublocazione illegittimamente sottoscritto dalle resistenti (90.909,09 annui per il periodo di anni 4+4), che la Proprietà avrebbe potuto introitare se solo fosse stata nelle condizioni di bandire nuovamente la locazione dell’immobile. Tale circostanza, invero, impossibile da praticare stante la mancata riconsegna, è avvalorata dal fatto che dalla risoluzione ad oggi ben 2 bandi per le locazioni sono stati pubblicati dall’[redacted] che, in caso di disponibilità dell’immobile, avrebbe certamente potuto affittarlo ed introitare somme quantomeno simili a quelle incassate illegittimamente dalle convenute da parte del sub-conduttore *Pt_5* ;

chiedeva al Tribunale (previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa e del termine per la notifica del ricorso e del decreto alle Società *Controparte_1* et *Org_1* , previo rigetto di ogni avversa domanda ed istanza: in via principale, di accertare e dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto di locazione, stipulato tra *Parte_3* e [redacted] e la *Controparte_1* in data 3.02.2021, relativo all’unità immobiliare sita in Milano, p.za Mirabello n. 1, identificata al Catasto urbano Foglio 350, Mapp. 54, Sub. 25, piano quarto, non ammobiliata e dotata di cantina, in forza dell’operatività della clausola risolutiva espressa, come sopra azionata ed invocata, e, per l’effetto, condannare la Società *Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e la [...] *Org_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rilascio immediato della predetta unità immobiliare, libera e vuota da cose e persone; in via subordinata, di accertare e dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto di locazione, stipulato tra [...] *Pt_3* e [redacted] e la *Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in data 3.02.2021, relativo all’unità immobiliare sita in Milano, p.za Mirabello n. 1, identificata al Catasto urbano Foglio 350, Mapp. 54, Sub. 25, piano quarto, non ammobiliata e dotata di cantina, in forza del grave inadempimento posto in essere dalla Conduttrice, e, per l’effetto,

condannare la Società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e la Società Org_1 in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, al rilascio immediato della predetta unità immobiliare, libera e vuota da cose e persone; in ogni caso, di condannare le convenute al pagamento in favore dell' Parte_3 e dell'importo pari ad € 727.272,72, o nella misura maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, a tacitazione dei danni patiti sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, oltre che al pagamento delle spese di lite. (Richieste istruttorie come da pag. 10 del ricorso introduttivo).

Con comparsa datata 2.9.2022 la Società Controparte_1 (in prosieguo, talvolta, CP_1) si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, la improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione, costituente condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e, nel merito, rilevando “la totale infondatezza della domanda proposta dalla parte attrice. Nessun fatto e/o nessuna condotta può essere imputata alla comparente in merito ai fatti e ai documenti indicati nell'atto introduttivo che per quanto di ragione si impugnano. La CP_1 ha concluso il contratto in questione ad “uso foresteria” come si evince dal contratto stesso (vds. contratto in premessa) e, attraverso la , che non è affatto un subconduttore, ha gestito, gestisce e fa gestire l'immobile sotto il profilo di quanto necessario per lo stesso in termini di occorrenze, riparazioni e altro, visto che la è accorsata nella gestione di immobili (cioè è già avviata nella gestione immobiliare nella misura in cui ha già contratti per le pulizie, per la fornitura del mobilio, per le occorrenti riparazioni o altro possa occorrere per la migliore amministrazione di un immobile come quello di causa). Il contratto di affiliazione dunque non ha altro scopo che questo: avere ausilio dalla in tale incumbenti, mentre per il resto l'immobile è stato utilizzato proprio in linea con quanto rientra nelle pattuizioni contrattuali. Il compenso che il gestore del contratto si è obbligato a pagare alla concedente si inserisce in un più ampio rapporto tra le parti di collaborazione, considerato che il gruppo di cui fa parte ha notevoli rapporti commerciali con la comparente e dunque la conduzione ad uso foresteria dell'immobile avrebbe consentito alla CP_1 di poter far usufruire l'immobile a ospiti della società e dunque anche a ospiti indicati da che rientrassero nella logica degli affari correnti tra loro. Il caso del Sig. CP_5 (*omissis*), che controparte cita e di cui la comparente nulla sa, risolto peraltro già da molto tempo dalla stessa

■ (il C. a quel che risulta alla comparente è stato per un tempo limitatissimo ospite dell'immobile ed è andato via dopo poco tempo), è stato gestito dalla ■ ed è oggetto di una problematica o meglio di una piccola lite che si è ampiamente risolta, tale per cui non si vede come si possa parlare di risoluzione per grave inadempimento in capo alla comparente rispetto ad un episodio del tutto passato che non coinvolge la CP_1 che ne è del tutto estranea e che soprattutto è stato risolto e deve essere considerato come un episodio isolato e del tutto particolare. Per altro verso, lungi dal volersi parlare di attivazione della clausola risolutiva espressa per violazione del divieto di sublocazione da parte della CP_1 alla ■, cosa che non è affatto avvenuta considerato il contratto e la sua valenza limitata, non può non considerarsi che la giurisprudenza, in ogni caso, ha chiarito che *“La violazione del divieto di sublocazione dell'immobile, pur costituendo inadempimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ove non rivesta il carattere di gravità richiesto dall'art. 1455 cod. civ., da valutarsi con riferimento all'interesse dell'altra parte ed alle circostanze del caso concreto. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 02/11/2005)”* (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/07/2010, n. 16111). Nel nostro caso, non ci sono proprio le condizioni per parlare di inadempimento o di importanza dell'inadempimento; il contratto in questione continua senza alcun problema: pagamento del canone e degli accessori e gestione dell'immobile in conformità con quanto pattuito, così come ogni altra obbligazione viene adempiuta dalla conduttrice, senza nessuna doglianza della locatrice. Del resto il contratto ad uso foresteria non è una locazione abitativa transitoria (e neppure primaria) nella quale più normalmente si può parlare di sublocazione, poiché non è rivolta a soddisfare un'esigenza abitativa propria del conduttore, bensì la diversa esigenza di destinare l'immobile locato a temporaneo alloggio di dipendenti o ospiti del titolare del contratto. In ossequio a ciò il contratto è stato adempiuto ed è condotto serenamente all'interno delle obbligazioni contrattuali ed è tuttora pendente senza alcun tipo di problema anche per l'investimento che la CP_6, aiutata dalla ■, ha effettuato nell'immobile che ad oggi è destinato proprio all'alloggio (di un certo prestigio) di ospiti o dipendenti della conduttrice, senza alcuna violazione contrattuale e dunque senza alcun inadempimento o grave inadempimento che sarebbe la base per parlare di risoluzione, in assenza di una configurazione di una

sublocazione che possa far pensare ad una risoluzione per violazione di una clausola risolutiva espressa. Nel merito la domanda è del tutto infondata dunque, come infondata e del tutto astrusa e illogica la richiesta risarcitoria di “€ 727.272,72, o nella misura maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, a tacitazione dei danni patiti sia in termini di danno emergente che di lucro cessante per le ragioni esposte nel presente atto.”. Non si capisce questa cifra come può essere causalmente legata ai fatti di causa, anche considerato che la ricorrente continua a percepire regolarmente il canone convenuto senza problemi o altro.” Tanto premesso CP_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda proposta per non essere stata preceduta dell’obbligatorio tentativo di mediazione con ogni provvedimento a riguardo e con salvezza di ogni istanza e richiesta della comparente anche di natura istruttoria a seguito e a valle di tale incombenza come della costituzione dell’altra convenuta; 2) Accertare e dichiarare, nel merito l’infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto in narrativa e per tutto quanto si dirà e proverà nel corso del processo se non verrà dichiarato improcedibile a seguito dell’eccezione di cui sopra; 3) Accertare l’infondatezza della domanda poiché la società comparente è del tutto estranea alla contesa e dunque rigettare nel merito la domanda per infondatezza in fatto ed in diritto; 4) Accertare e dichiarare in ogni caso la domanda infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto, in caso contrario condannare parte convenuta alla rivalsa verso la comparente di ogni e qualsiasi conseguenza negativa dovesse seguire alla presente lite; 5) Con rifusione dell’attrice, delle spese diritti ed onorari di causa”. (Richieste istruttorie come da pag. 8 della memoria di costituzione).

Con comparsa deposita nel corso della udienza del 14.9.2022 la Società Organizzazione_1 (in prosieguo, tavola,) si costituiva in giudizio facendo valere la improcedibilità delle domande di parte ricorrente, per omesso esperimento del tentativo di Mediazione ex art. 5 del D.lvo 28/2010, e rilevando, peraltro, come “la mediazione potrà avere buone possibilità di successo atteso che le domande proposte con la odierna lite sono infondate, sia perché quanto accaduto con il Sig. C. (omissis) è stato definito e chiuso già da molto tempo e senza problemi, sia perché la domanda risarcitoria proposta appare molto vistosamente infondata poiché slegata dal contratto in questione” e, nel merito, contestando “ogni avversa domanda,

infondata e palesemente scollegata dagli accadimenti di cui alla lite. In questo contesto, il tentativo di mediazione da esperire, al di là delle difese ed eccezioni di cui si riserva, potrà avere buone possibilità di successo ed è per questo che la difesa della comparente attende l'esito della mediazione e la condotta delle parti tutte a seguito della odierna costituzione per ogni altra difesa ed ogni altra richiesta istruttoria. I fatti di causa sono contestati e la documentazione a supporto viene integralmente impugnata. Infatti: 1) il Signor Pt_5 (*omissis*), ospitato dalla comparente nell'immobile alla fine del mese di giugno del 2021, dopo che la comparente aveva eseguito numerosi interventi di ristrutturazione e di riattazione dell'immobile seguito del contratto di gestione avuto con la CP_1, essendosi reso responsabile di numerosi inadempimenti e richieste di diversa natura, ha rilasciato l'immobile oggetto di causa tra l'ottobre ed il novembre 2021; 2) dalla nascita del breve contenzioso tra C. (*omissis*) e , causato dalle assurde pretese del C. (*omissis*) in ordine a quell'abitazione (l'immobile oggetto di lite), neanche due mesi dopo averlo ospitato nel detto appartamento, lo stesso lo ha riconsegnato alla rinunciando ad ogni pretesa tra l'ottobre ed il novembre del 2021. Nessun inadempimento dunque può certamente essere imputato o imputabile alla che ha concluso e definito con il C. (*omissis*) ogni pendenza e ogni sua pretesa e/o nessun fatto illecito può essere imputabile alla comparente per i fatti riguardanti la vicenda con il C. (*omissis*). Né può essere imputato nulla alla CP_1 (come anche alla comparente) per la gestione dell'immobile in questione con riferimento ai rapporti avuti con il Sig. (*omissis*), risoltosi come detto, in via definitiva, neanche tre mesi dopo l'ingresso del C. (*omissis*) nell'immobile. Ad oggi, e tale circostanza rileva per l'odierna lite, il C. (*omissis*) non ha alcun rapporto con le parti in lite e non ha alcuna relazione con l'immobile in questione. Del resto il contratto di affiliazione stipulato tra le parti (e CP_1) non ha violato e non viola assolutamente alcuna pattuizione relativa al contratto ad suo foresteria tra CP_1 e l'attore; neanche la clausola del divieto di sublocazione. Del resto la Suprema Corte con la sentenza n. 16111 dell'8 luglio 2020 ha affrontato la questione relativa agli effetti, sulla permanenza del vincolo contrattuale, della violazione del divieto, pattiziamente stabilito, di sublocare un immobile, stabilendo chiaramente che la violazione del divieto di sublocazione non importa automaticamente la risoluzione del contratto in quanto è necessario l'accertamento circa la

gravità del suddetto inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del c.c.: *“La violazione del divieto di sublocazione dell'immobile, pur costituendo inadempimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ove non rivesta il carattere di gravità richiesto dall'art. 1455 c.c., da valutarsi con riferimento all'interesse della altra parte ed alle circostanze del caso concreto”*. Orbene rileva l'interesse del locatore, che nel nostro caso non è lesa in alcun senso da quanto accaduto e dallo spiacevole e risolto episodio avuto con il Signor C. (omissis). La parte attrice, anche da quanto emerge dalle difese di CP_1 (cfr. comparsa di costituzione della CP_1), non può dolersi di nulla, né può rappresentare la lesione di un suo diritto o interesse rispetto alla conduzione dell'immobile oggetto di lite che rientra pacificamente in quanto pattuito in contratto. E' vero dunque quanto affermato da CP_1 con la sua costituzione in merito al fatto che *“Il compenso che il gestore del contratto si è obbligato a pagare alla concedente si inserisce in un più ampio rapporto tra le parti di collaborazione, considerato che il gruppo di cui fa parte [] ha notevoli rapporti commerciali con la comparente e dunque la conduzione ad uso foresteria dell'immobile avrebbe consentito alla CP_1 di poter fa usufruire l'immobile ad ospiti della società e dunque anche ad ospiti indicati da [] che rientrassero nella logica degli affari correnti tra loro”* (cfr. comparsa di CP_1). Il caso del Sig. Pt_5 (omissis), che come detto è solo uno spiacevole incidente, ampiamente risolto e definito, non ha le caratteristiche tali da configurare un inadempimento grave che sostenga la risoluzione richiesta né ai danni della comparente, né ai danni della CP_1. Ne consegue logicamente che anche la richiesta del danno, che già di per sé appare scollegata ed in nulla conferente rispetto ai fatti di lite, è del tutto infondata e non può legarsi come antecedente logico alle condotte delle parti. Il risarcimento di un danno sarebbe da collegarsi infatti ad ogni conseguenza immediata e diretta di un inadempimento che leghi una condotta inadempiente ed una conseguenza nociva o danno per la parte di un contratto che la subisce. E' davvero difficile immaginare come possa collegarsi il danno partito dalla proprietà inteso come *“danno emergente e lucro cessante – quantificabile in Euro 727.272,72, ossia lo importo del contratto di sublocazione...”* conseguente ad un mancato rilascio dal quale sarebbe seguito un nuovo bando a simili condizioni (...). Non è dato capire davvero come si possa sostenere un danno di simili proporzioni evidentemente da *“lucro cessante”* (il danno

emergente non esiste proprio: l'immobile è stato ristrutturato completamente) a seguito dei fatti indicati in ricorso che, in ogni caso, non solo non sono più attuali, ma sono anche risolti e definiti dall'ottobre del 2021 senza nessuna ripercussione per la proprietà. E poi: quale condotta di una o di entrambe le parti avrebbe impedito alla proprietà di affittare l'immobile ad un canone più elevato? Non si capisce affatto! Non si può dunque parlare in capo alla comparente (ma lo si ripete neanche in capo all'altra convenuta) di inadempimento o di un inadempimento talmente grave da aver leso un interesse della proprietà tale da legittimare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno." Tanto premesso █ chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che la presente lite è improcedibile per non essere stata preceduta dall'obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010 chiedendo la emissione di ogni provvedimento a riguardo e con salvezza di ogni istanza e richiesta della comparente anche di natura istruttoria a seguito della mediazione; 2) accertare e dichiarare, nel merito l'infondatezza della domanda attorea sotto tutti i profili e per ogni domanda proposta in fatto ed in diritto per quanto esposto sopra; 3) con rifusione dell'attrice delle spese, diritti ed onorari di causa. Fin da ora si chiede, in via istruttoria, associandosi alla richiesta di CP_1 . volersi concedere termine per note integrative ed istruttorie ex art. 420 c.p.c. al fine di poter compiere e proporre ogni attività istruttoria anche a seguito dell'esperimento delle mediazione. In via subordinata, pur contestando le prove articolate da parte ricorrente ed associandosi alla richiesta di prova della parte convenuta, si chiede di voler essere ammessi alla prova contraria sui testimoni indicati dalla CP_1 nonché indicando i seguenti testi (...omissis...). Con espressa istanza di sentirli anche sui capi indicati in narrativa con i numeri 1 e 2 (pag. 5 della presente comparsa). Ci si riserva ogni altra produzione documentale e ogni altra richiesta di ammissione di mezzo istruttorio e di depositano i seguenti atti e documenti: 1) comparsa di costituzione e risposta con procura alle liti; 2) ricorso notificato."

Nel corso della udienza del 14.9.2022, fissata con Decreto (pari numero) in data 16.6.2022, le difese della parti resistenti chiedevano ed ottenevano la concessione del termine di quindici giorni per iniziare la Mediazione Obbligatoria, con onere di riferirne l'esito nel corso della udienza del 1.12.2022. Nel corso di tale udienza, discussa preliminarmente la eccezione di

CP_1 di “nullità del procedimento di Mediazione” con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda, visionata la documentazione depositata dalla parte ricorrente (domanda di Mediazione ed allegata procura speciale per la Mediazione), preso atto della rinuncia alla eccezione formulata da *CP_1*, venivano discusse le istanze istruttorie delle parti. Con Ordinanza riservata datata 22.12.2022 tali istanze venivano decise e fissata udienza il g. 26.1.2023 per l’assunzione di tutte le prove ammesse. Nel corso della udienza del 25.1.2023, preso atto della mancata comparizione dei alcuni testi per legittimo impedimento, su accordo di tutti i Procuratori delle Parti - che non escludevano di poter coltivare serie trattative stragiudiziali, nei successivi trenta giorni, in punto di rilascio del bene immobile - veniva disposto rinvio alla udienza del 28.2.2023 per l’audizione dei testi non comparsi. Nel corso di tale udienza la difesa di parte ricorrente evidenziava: 1) di avere constatato che sul sito di *Org_1* venivano pubblicizzati ed offerti in locazione a terzi vari immobili, di proprietà della *Parte_1* [...]

Organizzazione_2 da parte di Società, probabilmente tra loro collegate, assegnatarie di tali beni immobili in forza di contratti di locazione, ad uso foresteria, stipulati con la ridetta azienda, contenuti il divieto di sublocazione; 2) di aver segnalato tali fatti con esposto datato 23.2.2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, essendo la citata Azienda un Ente Pubblico che svolge bandi pubblici per reperire sul mercato privati interessati a condurre in locazione tali beni immobili (esposto che veniva contestualmente depositato in copia). Nel corso della medesima udienza venivano sentiti i testi di parte ricorrente e di parte resistente e fissata udienza il g. 7.3.2023 per la discussione finale. Esperito l’incombente, con Ordinanza riservata (datata 13.4.2023) veniva fissata udienza il g. 20.4.2023 per la lettura del dispositivo della Sentenza.

Considerato che:

è documentalmente provato che *Parte_3* e *Parte_2* e la *Organizzazione_3* conclusero in data 3.2.2021 un contratto di locazione per uso foresteria, regolarmente registrato, con effetti a decorrere dal 3.2.2021, con il quale la prima, proprietaria dello intero stabile sito al civico nr. 1 di Piazza Mirabello a Milano, nel centralissimo e storico Quartiere di Brera - stabile rappresentante noto e significativo esempio di architettura residenziale

milanese degli anni Sessanta del Novecento degli Architetti *Persona_1* e *Persona_2* -, concedeva in locazione alla seconda l'unità immobiliare sita al quarto piano, della scala di destra, della superficie catastale di 230 mq (circa), non ammobiliata, originariamente composta da: ingresso padronale; zona giorno composta da soggiorno, sala da pranzo, studio; zona notte composta da tre camere da letto, di cui una padronale, e due bagni; zona servizi composta da ingresso di servizio, cucina, camera di servizio/guardaroba, bagno di servizio; dotata di cantina di pertinenza (cfr. doc. nr. 1, fasc. ric.: contratto di locazione ed allegata planimetria catastale);

che il contratto prevedeva la durata di 4 anni (tacitamente rinnovabile per un ulteriore periodo di 4 anni) ed canone annuo (iniziale) di € 49.810,00, oltre oneri accessori;

che con la clausola di cui alla lettera a) delle premesse del contratto le parti pattuivano che l'uso cui era destinato l'immobile doveva essere adibito esclusivamente ad "uso abitazione transitoria per gli Amministratori ed i Lavoratori Subordinati" di *CP_1* ;

che nella clausola di cui alla lettera c) delle premesse la parte locatrice sottolineava di essersi "determinata alla stipulazione del presente contratto in quanto il Conduttore ha espressamente escluso qualsiasi altra diversa destinazione dello immobile";

che la parte ricorrente ha proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell' art. 1456 c.c., e, in subordine, dell'art. 1453 c.c., perché la parte conduttrice, contrariamente a quanto previsto dalle clausole nr. 11 - che prevede che l'immobile viene "locato alla Società", *Controparte_1* per essere destinato ad alloggio massimo di nr. 8 persone, ed ora al Sig. *Parte_4* , nata a Brescia il 10.11.1971, Codice Fiscale *C.F._1* , lavoratore subordinato o amministratore del conduttore. Il conduttore comunicherà al locatore i nominativi delle persone che autorizzerà ad abitare nell'immobile, effettuando detta comunicazione anche ogni volta che provvederà alla sostituzione delle stesse, fermo il limite massimo consentito. (... omissis...) Il conduttore non può sublocare o dare i comodato in tutto o in parte l'unità immobiliare locata, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore, pena la risoluzione ai sensi dell' art. 1456 c.c." - e nr. 17 del contratto - che prevede "Il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in caso: di violazione del divieto di sublocazione, comodato o cessione a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto

o in parte, dell'unità immobiliare locata; di utilizzazione dell'immobile da parte di soggetti non precedentemente comunicati nelle modalità e per gli effetti di cui all'art. 11 (...omissis...)" -, aveva sublocato il bene immobile, ad uso abitativo, per tramite della Società *Org_1* al Signor *CP_5* cittadino francese, per il canone annuo di Euro 90.909,09, oltre I.V.A. (Euro 9.090,91), onnicomprensivo di tutte le spese accessorie, per la durata di anni 4+4, a partire dal 15.8.2021, come comprovato dal "Contratto di sublocazione ad uso abitativo" stipulato in data 21.6.2021 tra *Org_1* e il Signor *CP_5* prodotto dalla medesima parte ricorrente sub doc. nr. 3;

rilevato che:

sulla base dei documenti prodotti e delle testimonianze escusse, è stata dimostrata la fondatezza dei profili di inadempimento contestati al resistente;

che, in particolare:

la teste (di parte ricorrente) Signora *Testimone_1* di *CP_7* Funzionario dello Ente ricorrente, incaricata di occuparsi della gestione del patrimonio immobiliare di questo ultimo, dichiarava *"il mio Ufficio ed io abbiamo effettuato delle verifiche in punto di utilizzo del bene immobile locato, sito in Milano in piazza Mirabello nr. 1, in zona Brera, ed abbiamo verificato che lo stesso veniva utilizzato da un certo Signor J.C. (omissis), che non è parte del contratto di locazione; lo stesso è una persona di nazionalità francese, che noi abbiamo sentito via e-mail e telefonicamente e che ci ha dichiarato di aver sottoscritto un contratto di sub-locazione con le Società resistenti, contratto che ci ha inviato via e-mail; lo stesso era assolutamente sorpreso di quanto gli stava accadendo"; "il Signor CP_5 (omissis) non ci risulta legato alla Società CP_1 da un rapporto di lavoro; lo stesso ci ha dichiarato essere un Manager di una azienda della quale, in questo momento, non so indicare la ragione sociale; dalle indagini da noi effettuate è risultato che vi è un legame tra le due Società resistenti, nel senso che il Signor CP_5 (omissis) ha stipulato un contratto con [...] Org_1 relativamente ad un immobile sito in piazza Mirabello, di proprietà del Parte_3 [...], già condotto in locazione dalla CP_1 (omissis); Org_1 ha stipulato un contratto di locazione disponendo del bene immobile detenuto da CP_1 quale parte conduttrice (omissis);"* *"il Signor CP_5 so che ha rilasciato il bene immobile. Non so dire se lo stesso abbia avuto dei contrasti con le Società resistenti."* Alla domanda del giudice volta a conoscere se,

dalle verifiche dell' Ente ricorrente fossero emersi altri casi in cui appartamenti di proprietà dello stesso, locati ad una delle Società resistenti, fossero stati poi sub-locati a terzi, la medesima funzionaria ha risposto come segue *"confermo (omissis). Che io ricordi sono emersi 4 o 5 casi analoghi"*;

il teste (di parte ricorrente) Signor *Testimone_2*, dipendente dell' Ente ricorrente incaricato della manutenzione (ordinaria e straordinaria) del cd. patrimonio da reddito di proprietà dell' Ente ricorrente sito nel Comune di Milano, ha dichiarato: *"lo stabile sito in Milano piazza Mirabello nr.1 è uno stabile cielo-terra di proprietà dell' Ente ricorrente (omissis); posso precisare che ho avuto a che fare con un signore di nazionalità francese, che mi aveva chiesto di avere la possibilità di ricevere la corrispondenza a lui destinata in una casella della posta, della quale non aveva la chiave. Voleva, inoltre, locare un posto auto o un box per la sua vettura. Io gli ho consigliato di rivolgersi, per questi problemi, allo Ufficio Amministrativo del *Parte_3*. In bacheca sono esposti i riferimenti, anche gli indirizzi di posta elettronica, dello Ente proprietario del bene immobile (omissis)" "....io, in occasione della prima consegna fisica dell'appartamento, mi reco di persona presso lo immobile. In Ufficio prima vengono firmati, dal conduttore, dei verbali di consegna delle chiavi, oltre che il contratto e quanto altro. Posso dire che le chiavi, presso lo immobile, non vennero ritirate dal Signor *Pt_5* (omissis), ma dalla persona che aveva sottoscritto il contratto". Alla domanda del giudice volta a conoscere se tale ultima persona fosse il Signor *Parte_4* (nдр: ovvero il *CP_8* e l' Amministratore della Società *Controparte_1* come, tra l'altro, risulta dalla pag. 6 della visura camerale di tale Società, prodotta dalla parte ricorrente, e dalla pag. nr. 1, rigo nr. 2 e nr. 3, della Memoria di Costituzione di tale Società datata 2.9.2022), il medesimo teste ha dichiarato *"confermo la circostanza. Si chiamava *Parte_4* ed aveva un accento bergamasco o bresciano"* ed ha inoltre affermato di avere visto tale persona anche in un altro appartamento, sito in Milano, via San Marco nr. 20 (forse al quinto piano) - stabile del quale il *Parte_3* [...] è proprietario per l'intero -;*

la teste (di parte resistente) Signora *Testimone_3* impiegata dipendente di [...] *Org_1* incaricata di gestire il personale addetto alla manutenzione ordinaria degli appartamenti, alle pulizie ecc., invitata a chiarire se [...] si occupi (anche) delle pulizie degli

appartamenti locati, ha dichiarato “quando [redacted] mi dice che c'è un appartamento da pulire, io mando le donne delle pulizie che sono dipendenti di [Org_1] ; ritiriamo anche la biancheria da letto ed bagno, di proprietà del fornitore (omissis), e la laviamo con le lavatrici di [Org_1] site nella sede di Brugherio via San Carlo nr. 67, ove sono siti la lavanderia ed il magazzino. (omissis)” . A domanda del Giudice volta a conoscere di quanti appartamenti la teste si occupasse, la stessa ha risposto: “forse tra i 50 ed il 100. Quelli che seguo io sono tutti siti in Milano, Zona Centro, Zona Navigli, forse anche a [Org_4] (omissis).” Inoltre, la teste ha precisato: “Andavo anche in piazza Mirabello nr. 1, al quarto piano. (Omissis). Avevo sentito dire in ufficio, da colleghe, che in quello appartamento c'era un francese, ma io non lo ho mai incontrato. Sono andata in quello appartamento, per preparare lo stesso, prima che il signore di nazionalità francese vi entrasse. Era forse lo anno 2021, forse nel mese di Agosto. C'era di mezzo la festività di Ferragosto. Da una collega ho poi saputo che lo stesso lasciò quello appartamento verso la fine dell' anno 2021” “Il mio capo è il Signor [Controparte_3] , che è lo Amministratore della Società [Org_1] ” “Ho sentito parlare della Società [CP_1] dai miei colleghi di [Org_1] Non sapevo che alcuni degli immobili dove andavamo per svolgere le attività sopra indicate fossero di proprietà dell' [Parte_6] ”;

la teste (di parte resistente) Arch. [CP_9] , dipendente di [redacted] , a tempo indeterminato, a partire dal mese di gennaio 2021 (in epoca precedente era stagista), ha dichiarato di essere stata nell'appartamento oggetto del contendere per seguire la “ristrutturazione su incarico della Società [Org_1] in particolare dell'Ing. [Controparte_3] . Abbiamo rifatto i sanitari, la imbiancatura, il terrazzo, che aveva delle perdite...(omissis)... mi risulta che ci andò ad abitare un signore francese, che era molto esigente. Abbiamo eliminato un muro in cartongesso. Da quello che mi aveva detto l' Ing. [CP_3] le modifiche erano autorizzate dalla Proprietà. Lui mi aveva detto che c'entrava qualcosa il [Parte_3] . Che io sappia [redacted] non ha in gestione altri appartamenti in quello stabile. Non so neanche dire se lo Ing. [CP_3] gestisca altri immobili di proprietà dello [Parte_7] .(omissis). Ricorso che il signore francese ci aveva segnalato delle perdite, poi voleva degli infissi nuovi e poi degli arredi, per la cucina e nei corridoi. Nella camera da letto voleva dei mobili in più. Spontaneamente: quando andavo lì c'era tanta gente...4 o 5 persone...non parlavano bene

italiano... (omissis)... di CP_1 ho sentito parlare in ufficio, dall' Ing. CP_3 Non so dire di che cosa questa Società si occupi”;

che lo svolgimento di una attività di sublocazione organizzata e non occasionale da parte di CP_1 e di è dimostrata dalle attività di predisposizione di mezzi e persone poste in essere a tale fine, come testimoniato dai testi di parte resistente sopra indicati;

che è significativo anche quanto emerge dallo esposto datato 23.2.2023 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - esposto prodotto dalla parte ricorrente e del cui contenuto può tenersi conto, trattandosi di documento formatosi in epoca successiva agli atti introduttivi del presente procedimento -, laddove il Direttore Generale e Legale Rappresentante dell' Controparte_4

[...] Controparte_10 che, come è noto, si dedica alla assistenza ed alle cure in favore di persone di età minore e di anziani, grazie, soprattutto, al ricavato dalle locazioni di beni immobili facenti parte del suo vasto patrimonio immobiliare, raccolto nei secoli grazie a generosi lasciti ereditari ed alle donazioni di Benefattori, CP_4 e non, che ebbero a trasferire al medesimo Ente la proprietà di interi stabili, di appartamenti, di poderi e di fondi - ha descritto vari episodi in cui:

- beni immobili, siti nel centro storico di Milano (Corso Italia), di proprietà di tale CP_4, condotti in locazione da Società aggiudicatarie dei contratti di locazione ed in seguito oggetto di ordini di rilascio, emessi con Ordinanze di Convalida degli Sfratti per morosità, nella fase esecutiva tali provvedimenti sono risultati essere occupati da persone del tutto estranee alle parti contrattuali, con le quali la Società Org_1 - collaborante delle ridette Società aggiudicatarie sulla base di un cd. “contratto di affiliazione immobiliare” - aveva stipulato contratti di sub-locazione non autorizzati dalla Azienda proprietaria dei beni (cfr. contratti stipulati da in data 1.7.22 con la Signora Pt_8 di nazionalità russa, ed in data 8.6.2022 con il Signor Pt_9 di nazionalità turca, cfr. all. sub. nr.nr. 3 e 5 all'esposto sopra citato);

- beni immobili, siti in zone residenziali di Milano (via Gaudenzio Ferrari e via Ludovico Settala), condotti in locazione direttamente da Org_1 sono stati oggetto di ordini di rilascio, emessi con Sentenze dichiarative della risoluzione del contratto per inadempimento

contrattuale della medesima [redacted], la quale aveva omesso di versare a controparte il corrispettivo nei termini convenuti (cfr. all. sub. nr. 6 e 7 all'esposto sopra citato);

che tali episodi, meritevoli dei necessari approfondimenti da parte delle Autorità Requirenti, al fine di verificare la eventuale sussistenza di profili di penale rilevanza nelle condotte descritte, comprovano come CP_1 si sia avvalsa della collaborazione della "affiliata" [redacted] confidando nella sua particolare capacità di ricollocare i beni immobili condotti in locazione sul mercato, ricercando conduttori, soprattutto stranieri, al fine di trarre profitti elevati, in particolare incassando canoni di entità ben superiore a quella versata all' Ente Pubblico proprietario e locatore.

Infine, non può non essere sottolineato come Org_1 abbia addirittura pubblicizzato, sul proprio ufficiale sito Internet, alcuni degli immobili di proprietà dell' Ente Pubblico, da questo ultimo concessi in locazione con chiari divieti di sub-locazione, al fine di acquisire nuove proposte di "sub-conduzione" tramite tale canale commerciale informatico (cfr. allegati 10 e ss. all'esposto).

Ritenuto che le parti resistenti non abbiano provato la fondatezza delle proprie difese, ovvero che la sub-locazione dello appartamento di via Mirabello nr. 1 al Signor CP_5 rappresentasse un fatto del tutto occasionale ed isolato, atteso che le sopra evidenziate risultanze istruttorie hanno comprovato come la sublocazione del sopraindicato bene immobile, vietata dal contratto, si inserisse in un ben preciso ed organizzato programma di attività imprenditoriali, preordinate ad ottenere, grazie alla vietata stipulazione di contratti di sub-locazione, la corresponsione di canoni di entità ben superiore a quella versata allo Ente Pubblico.

Allaluce di quanto sopra evidenziato, emerge, anzitutto, l'inadempimento da parte della conduttrice alle disposizioni di cui allo art. 11 del contratto, che espressamente prevede che "...Il conduttore non può sublocare o dare in comodato in tutto o in parte l' unità immobiliare locata, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore, pena la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.", inosservanza cui, il successivo art. 17, fa discendere la conseguenza della risoluzione di dritto ex art. 1456 c.c. dello stipulato negozio giuridico "il contratto di intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in caso: di violazione del divieto di

sublocazione, comodato e cessione a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, dell' unità immobiliare locata (art. 11)".

Come è noto gli elementi della fattispecie risolutiva ex art. 1456 C.C. sono:

l'esplicita menzione delle obbligazioni, inerenti ad un contratto a prestazione corrispettiva, al cui inadempimento si intende collegare l'effetto risolutivo *ipso iure*;

il verificarsi dell'inadempimento, che sia imputabile e colpevole;

la dichiarazione della parte non inadempiente di volersi avvalere della clausola.

Cio posto, è pacifica nel caso in esame la esistenza della clausola risolutiva espressa come sopra richiamata, è provata la intenzionale violazione del divieto di sublocazione del bene immobile locato ed, infine, la parte ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (cfr. doc. nr. 4 all. al ricorso).

Come noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente invocata da parte ricorrente (cfr. i richiami giurisprudenziali contenuti in ricorso), l'azione processuale è di "mero accertamento" della sussistenza della fattispecie contrattualmente prevista come risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C., senza che sia necessaria alcuna valutazione giudiziale della sussistenza del requisito della importanza dello inadempimento ai sensi dell'art. 1455 C.C. - valutazione, questa, espressamente riservata dal legislatore alla autonomia contrattuale privata -.

Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C., con conseguente fondatezza anche della domanda di restituzione del bene immobile, libero da persone, animali e cose.

Anche a voler diversamente ritenere, non può essere rilevata la gravità della violazione del divieto di sublocazione, contrattualmente previsto, stante il protrarsi di tale violazione in un ampio arco temporale, ovvero a partire dal 21.6.2021, data della stipulazione del contratto scritto di sublocazione tra [] ed il Signor CP_5 (cfr. doc. nr. 3 di parte ricorrente), sino ai mesi di ottobre-novembre 2021 (come risulta dalla pag. 5, punto nr. 1, della Comparsa di Costituzione di []), e la indubbia lesività di tale condotta sul rapporto fiduciario esistente tra il locatore ed il conduttore, privato il primo del controllo sul bene immobile locato, consegnato

a sua insaputa ad un terzo, sicché sussisterebbero, in ogni caso, sia i caratteri della gravità della violazione contestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C..

Tenuto conto del tempo trascorso dall'inizio della causa e delle gravi ragioni per le quali viene disposto il rilascio, appare congruo fissare l'esecuzione nel termine di trenta giorni.

Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte ricorrente di condanna delle parti resistenti alla corresponsione dello importo di Euro 727.272,72, sia titolo di danno emergente, che di lucro cessante, facendo riferimento agli importi indicati nel contratto di sublocazione, illegittimamente sottoscritto, quale corrispettivo annuale del godimento del bene immobile - corrispettivo che si ipotizza l'Ente proprietario avrebbe potuto introitare, ove posto nella condizione di nuovamente bandire la locazione dello stesso secondo tali valori -, atteso che le parti resistenti non possono essere chiamate a versare all'Ente pubblico i canoni che lo stesso avrebbe potuto ottenere mettendo a reddito il bene secondo i correnti valori di mercato, rientrando la determinazione della entità dei canoni di locazione nelle scelte aziendali (non oggetto di valutazione in questa sede).

L'esito della lite, che ha visto la pressoché totale soccombenza delle parti resistenti, ad eccezione che in punto di domanda risarcitoria, comporta la condanna solidale di queste ultime al pagamento delle spese di lite - liquidate come in dispositivo, conto del valore della controversia e della attività difensiva svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022) - nella misura di $\frac{3}{4}$, previa compensazione delle stesse tra le parti nella misura di $\frac{1}{4}$, tenuto conto del rigetto della citata domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:

1) accerta la risoluzione di diritto ex art. 1456 C.C. del contratto di locazione concluso tra la

Controparte_4

e *Pt_2* e

Parte_3

e la

Organizzazione_3

avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, Piazza Mirabello n. 1, identificato al Catasto Urbano al Foglio nr. 350, al Mapp. nr. 54, al Sub. nr. 25, sito al piano

quarto, dotato di cantina, per inadempimento della parte conduttrice alle clausole di cui agli artt. 11 e 17 del medesimo contratto e, per l'effetto,

2) condanna le parte resistenti, in solido tra loro, a riconsegnare a parte ricorrente l'immobile suddetto, libero da persone, animali e cose, entro e non oltre il g. 22.5.2023;

3) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte ricorrente;

4) compensate per $\frac{1}{4}$ le spese di giudizio (stante il rigetto della domanda risarcitoria di parte ricorrente), condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere la restante frazione di spese ($\frac{3}{4}$) alla parte ricorrente, frazione che liquida in Euro 8.495,00 per compensi ed in Euro 214,50 per spese, oltre al rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;

4) indica in giorni 2 il termine per il deposito della Sentenza con la parte motiva.

Milano, così deciso in data 20.4.2023

Il Giudice

Dr Francesca Maria Ferruta